Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, Sala 1107, 11º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent12vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5019626-52.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: MIGUEL JOSE ASPIS

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Relatório.

MIGUEL JOSE ASPIS ajuizou a presente ação em face de UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA, ambos já qualificados nos autos, informando ser beneficiário do plano de saúde Unimax fornecido pela ré, possuindo cobertura para realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos. Alegou ter sido internado no Hospital Moinhos de Vento após diagnóstico de problema cardíaco gravíssimo, restando atestada por diversos médicos a necessidade de procedimento cirúrgico de urgência, sob pena de risco iminente de morte. Referiu que precisa se submeter a procedimento de reparo de válvula mitral, com implante de cateter MitraClip, sendo o único tratamento capaz de lhe garantir a vida até que possa realizar transplante cardíaco. Sustentou que, após a efetuar uma série de exames, restou constatada insuficiência mitral grave e sintomática, insuficiência cardíaca em último grau, grau IV e alto risco cirúrgico, sendo que, muito embora enviada à parte ré guia contendo todos os materiais necessários para o procedimento, não houve resposta até o momento. Ressaltou a impossibilidade de ser submetido a procedimento cirúrgico padrão em virtude do alto risco de óbito, devendo ser realizada correção cirúrgica minimamente invasiva. Discorreu acerca das evidências científicas quanto à efetividade do MitraClip, colacionou jurisprudência e suscitou a publicação da Lei nº 14.454/2022, que determina a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS pelos planos de saúde. Requereu, inclusive em sede de antecipação de tutela, que a Unimed autorize a realização do procedimento prescrito pela equipe médica que atende o autor, arcando com todas as despesas de internação, com o fornecimento e/ou custeio do procedimento para reparo da válvula mitral via cateter (MitraClip), provisão de materiais e honorários médicos a todos os profissionais que integrarem a equipe cirúrgica e clínica do Hospital Moinhos de Vento, credenciados à Unimed. Subsidiariamente, pugnou pelo sequestro de valores para custeio do procedimento. Postulou a condenação da ré ao pagamento integral da intervenção. Juntou documentos e efetuou o recolhimento das custas ao evento 14.

Foi deferida a tutela antecipada de urgência (evento 10, DESPADEC1).

Citada, a parte ré apresentou contestação (evento 40, CONT1). Narrou que o procedimento de reparo da válvula mitral por cateter MitraClip foi solicitado na via administrativa em 03/02/2023 desacompanhado da documentação clínica e científica acostada na inicial, de forma que não demonstrados os requisitos previstos na Lei nº 14.454/22, necessários à autorização de procedimentos sem previsão no rol da ANS. Sustentou que a análise técnica da auditoria, empreendida nos casos de procedimento extra rol, nem sequer foi realizada, motivo pelo qual não houve negativa formalizada da operadora. Defendeu a ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Postulou a improcedência dos pedidos e juntou documentos.

Houve réplica (evento 44, RÉPLICA1).

Oportunizada a produção de provas (evento 45, ATOORD1), a parte autora requereu seja apreciado o pedido de inversão do ônus da prova e de aplicação do CDC, bem como a juntada pela ré do comprovante de pagamento ao hospital e à equipe médica (evento 49, PET1), enquanto a parte ré postulou o julgamento antecipado da lide (evento 50, PET1).

Intimada, a parte ré juntou comprovantes de pagamento ao evento 71, sobrevindo manifestação da parte autora ao evento 74, PET1.

Os autos vieram conclusos para sentença.

Relatei.

Decido.

Fundamentação.

Retifico de pronto o valor da causa que, ao contrário do veiculado na inicial, não corresponde ao valor de alçada ali declinado, impondo-se a majoração para R$ 241.500,00 - valor orçado pelo próprio autor para fins de sequestro e custeio do procecimento pretendido.

De início, consigno que os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos, conforme entendimento sumulado do STJ (súmula nº 608[1]).

Assentada tal premissa, tem-se que o autor é beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial denominado PLANO UNIMAX GLOBAL, com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (evento 1, OUT4 e evento 1, CONTR5).

Na hipótese, o demandante foi diagnosticado com Insuficiência Cardíaca Congestiva, Classe IV, refratária ao tratamento farmacológico, necessitando de correção cirúrgica diversa da cirurgia cardíaca convencional, mediante reparo percutâneo por MitraClip da válvula mitral, conforme prescrição médica (evento 1, LAUDO6).

A negativa de cobertura do procedimento pela parte ré restou demonstrada pelos documentos juntados no evento 7, OUT2 e no evento 7, NOT3, bem assim pela ausência de manifestação após oportunizada a justificação prévia por este juízo na decisão de evento 10, DESPADEC1.

Em relação à cobertura do plano de saúde, estabelece o referido contrato:

XI. COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS
Cláusula Oitava: Todos os atendimentos previstos nesse contrato serão fornecidos no limite do "Rol de Procedimentos da RN. Nº. 167/2008 e suas atualizações posteriores" (Rol de Procedimentos para o Plano Ambulatorial-Hospitalar com obstetrícia, determinado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Há, portanto, expressa exclusão da cobertura dos procedimentos não previstos no rol de procedimentos da ANS. Sem embargo, em 21/09/2022, sobreveio a Lei nº 14.454/2022, a qual, alterando o art. 10º da Lei nº 9.656/98, expressamente estabeleceu, *in verbis*:

> *"§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

Com efeito, a despeito da previsão contratual, em face das prescrições médicas do procedimento postulado (evento 1, LAUDO6 e evento 1, LAUDO7), assim como dos exames (evento 1, EXMMED8), do artigo científico (evento 1, OUT12) e da nota técnica nº 36876 elaborada pelo NatJus e pelo Departamento Médico Judiciário do TJRS (evento 1, LAUDO14), tenho que cumpridos os requisitos legais que determinam a cobertura, na hipótese.

Insta frisar que, em contestação, a ré não impugnou qualquer dos documentos apresentados pelo autor, limitando-se a alegar que o requerimento formulado na via adminsitrativa não veio acompanhado *"da farta documentação clínica e científica acostada na inicial"* (evento 40, CONT1). Além disso, oportunizada a produção de provas, requereu o julgamento antecipado do feito (evento 50, PET1), o que corrobora a necessidade da intervenção cirúrgica nos moldes postulados.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DENOMINADO TESTAGEM PSICOLÓGICA/NEUROPSICOLÓGICA. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 35 DA LEI 9.656/98, POIS ENVOLVEM TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSIM, INCIDE, NA ESPÉCIE, O ARTIGO 47 DO CDC, QUE DETERMINA A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.* ***2. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO, PREVENDO APENAS A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA A SER ASSEGURADA PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. TODAVIA, DEVEM SER OBSERVADAS AS REGRAS DO § 13 DO ART. 10 DA LPS NOS CASOS DE TRATAMENTO OU PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DO § 12. 3. HIPÓTESE EM QUE AS PECULIARIDADES DO CASO DEMONSTRAM QUE O EXAME RECOMENDADO SE REVELA NECESSÁRIO PARA MELHOR AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS DE FALA E POUCA COMUNICAÇÃO COM O MUNDO EXTERIOR APRESENTADOS PELO DEMANDANTE, COM SINTOMAS COMPATÍVEIS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO.*** *4. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EM NOVO JULGAMENTO, MANTIDO O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.(Apelação Cível, Nº 50036236220208215001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 25-10-2023). Grifei;*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA MITRAL. IMPLANTE DE DISPOSITIVO MITRALCLIP. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. ADVENTO DA LEI Nº 14.454/2022. PREENCHIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS. Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora busca cobertura do procedimento para correção de insuficiência mitral, denominado MITRALCLIP, julgada procedente na origem. Ao atender o comando do art.197 da Carta Constitucional a Lei n. 9656/98, disciplinou os planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de complementar o Sistema Público Saúde (SUS). Com esse propósito foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), via Lei n.9961/00, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa.Imprescindível considerar que afora a instituição do Plano-Referência de Assistência à Saúde, forte no art.10 da Lei n.9656/98, que garante o mínimo assistencial de caráter negocial privado, há, igualmente, a faculdade de o consumidor contratar plano de assistência à saúde de natureza superior e com maior cobertura, consoante faculta o art.12 do mesmo Diploma Legal. Ambos são regulados pela ANS, a diferença é o valor da contraprestação, o que infirma concluir que é inexorável considerar a natureza da negociação e a espécie de plano assistencial privado em litígio.****Na data de 21 de setembro de 2022, sobreveio a publicação da Lei Federal nº 14.454, que alterou a Lei Federal nº 9.656/1998, especialmente, acrescentou os parágrafos 4º, 12 e 13 ao artigo 10, a qual ampliou a cobertura dos tratamentos de saúde, viabilizando sua concessão mesmo que não prevista no Rol da ANS, mas desde que obedeça os requisitos nela impostos sic: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." No caso em comento o autor foi diagnosticado com insuficiência mitral grave, enfermidade que somente é sanável por intervenção cirúrgica. Segundo os laudos acostados aos autos (Evento 1, OUT16 e 18), o método de correção da válvula***

indicado para o caso é o Implante de Dispositivo Mitralclip, dispositivo aprovado pela Anvisa para tratamento dessa enfermidade, sendo que é o procedimento menos invasivo e mais seguro do que a cirurgia que envolve abertura de tórax e circulação extracorpórea.Embora inexista previsão do procedimento postulado, no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, em consulta ao Sistema E-NATJUS, foi possível aferir, nas Notas Técnica nº 92387, de 12/10/2022, nº 85489, de 31/07/2022 e nº 52251, de 31/10/2021, a eficácia do procedimento em questão para os pacientes portadores de Insuficiência mitral, diante das evidências científicas existentes. *Sentença mantida. APELO DESPROVIDO(Apelação Cível, Nº 51390064020218210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 31-08-2023). Grifei.*

Inafastável, portanto, o acolhimento da pretensão autoral de cobertura do procedimento cirúrgico de reparo da válvula mitral mediante uso do produto MitraClip, incluindo os materiais utilizados e os honorários da equipe médica credenciada à Unimed.

Dispositivo.

Isto posto, ratifico a decisão liminar do evento 10 e JULGO PROCEDENTE a pretensão, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao custeio de intervenção cirúrgica da válvula mitral mediante uso de MitraClip, assim como dos materiais utilizados e dos honorários da equipe médica credenciada à Unimed, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com base nos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Retifique-se o valor da causa, nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, diligencie-se a cobrança de custas e, após, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA DORIGONI HARTMANN, Juíza de Direito**, em 28/11/2023, às 10:25:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10050400067v29** e o código CRC **3d617d6b**.

---

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ↩